

[별표 14의4]<개정 2003.10.18>

기능검정원?강사의 자격취소?정지의 기준(제38조의15제1항관련)

1. 기능검정원

위반사항	적용법조 (도로교통법)	처분기준		
		1차위반	2차위반	3차위반
1. 허위로 기능검정 합격사실을 증명한 때	법 제71조의4 제4항제1호	자격취소		
2. 허위 또는 부정한 방법으로 기능검정원자격증을 교부받은 때	법 제71조의4 제4항제2호	자격취소		
3. 교통사고처리특례법 제3조제1항 또는 특정범죄가중처벌등에관한법률 제5조의3의 규정에 위반하여 금고이상의 형의 신고를 받은 때 (집행유예포함)	법 제71조의4 제4항제3호	자격취소		
4. 자격정지 기간중에 기능검정을 실시한 때	법 제71조의4 제4항제4호	자격취소		
5. 기능검정원의 자격증을 다른 사람에게 빌려 준 때	법 제71조의4 제4항제5호	자격취소		
6. 기능검정에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허가 취소된 때	법 제71조의4 제4항제6호	자격취소		
7. 기능검정에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허의 효력이 정지된 때	법 제71조의4 제4항제7호	운전면허 정지기간중 자격정지	운전면허 정지기간중 자격정지	운전면허 정지기간중 자격정지
8. 기능검정원의 업무에 관하여 부정한 행위를 한 때 가. 교육생에게 금품 등을 강요하거나 이를 수수한 때 나. 장내기능시험 전자채	법 제71조의4 제4항제8호	자격취소 자격정지	 자격취소	

점기를 조작한 때		6월		
다. 검정도중 교육생에게 합격을 유도하는 등 검정의 공정성을 결여하는 행위를 한 때		자격정지 3월	자격정지 6월	자격취소
라. 검정도중 폭언?폭행등으로 물의를 야기한 때		자격정지 3월	자격정지 6월	자격취소
마. 제복을 착용하지 아니하는 등 품위를 손상한 때		경고	자격정지 1월	자격정지 2월
바. 부정한 운전면허 취득행위에 조력한 때		자격정지 6월	자격취소	
사. 기능검정응시자격이 없는 사람임을 알면서 기능검정을 실시한 때		자격취소		

2. 강사

위반사항	적용법조 (도로교통법)	처분기준		
		1차위반	2차위반	3차위반
1. 허위 또는 부정한 방법으로 강사자격증을 교부받은 때	법 제71조의5 제4항제1호	자격취소		
2. 교통사고처리특례법 제3조제1항 또는 특정범죄가중처벌등에관한법률 제5조의3의 규정에 위반하여 금고이상의 형의 신고를 받은 때 (집행유예포함)	법 제71조의5 제4항제2호	자격취소		
3. 강사의 자격정지 기간중에 교육을 실시한 때	법 제71조의5 제4항제3호	자격취소		
4. 강사의 자격증을 다른 사람에게 빌려 준 때	법 제71조의5 제4항제4호	자격취소		
5. 기능교육에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허가 취소된 때	법 제71조의5 제4항제5호	자격취소		
6. 기능교육에 사용되는 자	법 제71조의5	운전면허	운전면허	운전면허

동차를 운전할 수 있는 운전면허의 효력이 정지된 때	제4항제6호	정지기간중 자격정지	정지기간중 자격정지	정지기간중 자격정지
7. 강사의 업무에 관하여 부정한 행위를 한 때 가. 교육생에게 금품등을 강요하거나 이를 수수한 때 나. 교육생의 출석사항을 조작한 때 다. 교육중 교육생에게 폭언?폭행등으로 물의를 일으킨 때 라. 안전사고의 예방을 위하여 필요한 조치를 게을리한 때 마. 신분증명서를 달지 아니하는 등 품위를 손상한 때 바. 기능시험 전자채점기를 조작하는 등 부정한 운전면허 취득행위에 조력한 때 사. 학원으로 등록되지 아니하거나 전문학원으로 지정되지 아니한 곳에서 유상으로 운전교습을 한 때 아. 동승교육을 하여야 하는 교육생에게 동승교육을 하지 아니한 때	법 제71조의4 제4항제8호	자격취소 자격취소 자격정지 3월 자격정지 1월 경고 자격정지 6월 자격정지 6월 자격정지 1월	자격정지 6월 자격정지 2월 자격정지 1월 자격취소 자격취소 자격정지 2월	자격취소 자격정지 3월 자격정지 3월 자격정지 2월 자격정지 3월

3. 처분방법

가. 위반사항이 중복될 때는 위반의 경중에 따라 중한 것의 처분을 1/2까지 가중하되, 그 기간은 각 위반사항에서 정한 처분기준의 장기를 합산한 기간을 초과할 수 없다.

나. 처분기준 횟수는 처분하려는 사유가 발생한 날부터 과거 2년 이내의 것을 기준으로 한다.

다. 기능검정원 또는 강사가 전문학원 설립?운영자의 지시에 따라 다음의 구분에 따른 위반행위를 하고 그 사실을 지방경찰청장에게 고발한 때에는 자격취소는 자격

정지 3월로, 그 밖의 자격정지는 그 처분기준의 2분의 1까지 감경할 수 있다.

(1) 기능검정원의 경우에는 제1호 표의 위반사항란의 제8호 나목·다목·바목 및 사목의 위반행위

(2) 강사의 경우에는 제2호 표의 위반사항란의 제7호 나목 및 바목의 위반행위